



Nr. 393 Ministerbesprechung vom 13. Januar 1928, 16 Uhr

R 43 I/1427, Bl. 137–140

Anwesend: Marx, Hergt, v. Keudell, Curtius, Brauns, Geßler, Schätzel, Schiele; RSparkom. Saemisch; StS Meissner, Popitz, v. Schubert, Zweigert, Gutbrod; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, v. Kameke, Dorn; MinR Vogels, Wehrmann; Protokoll: ORegR Wienstein.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. Reichsverwaltungsgericht.
2. Stellung der Reichsfinanzräte und Reichsverwaltungsgerichtsräte im Besoldungsgesetz. [...]
3. Vorbereitung von Richtlinien für die Besprechung zwischen Reich und Ländern.
4. Etatsrechtliche Fragen.
5. Frage der Reichswasserstraßenverwaltung.

1. Reichsverwaltungsgericht ¹.

- a) Zuständigkeiten des Reichsverwaltungsgerichts.

Ministerialdirektor v. Kameke erläuterte die über diesen Punkt zwischen dem Reichsministerium des Innern und dem Reichsfinanzministerium bestehenden Meinungsverschiedenheiten.

Der Reichswirtschaftsminister sprach sich für den Standpunkt des Reichsfinanzministeriums, also für die Einführung einer Generalklausel mit negativer Enumeration aus.

Der Reichsminister des Innern betonte die politischen Schwierigkeiten, die der Einführung einer Generalklausel entgegenständen. Besonders dann, wenn man den Gesetzentwurf noch vor den Neuwahlen zum Reichstag durchbringen wolle, müsse man gerade bei diesem Punkt vorsichtig sein.

Der Reichspostminister äußerte sich in demselben Sinne wie der Reichsminister des Innern.

Bei der Abstimmung wurde der Vorschlag des Reichsfinanzministeriums, also die Einführung einer Generalklausel mit negativer Enumeration, mit 5 gegen 5 Stimmen angenommen.

Der Reichskanzler stimmte für die Auffassung des Reichsfinanzministeriums, der Reichswehrminister enthielt sich der Stimme.

¹ Siehe Dok. Nr. 392.

Der *Reichsminister des Innern* betonte, daß er auf jeden Fall wegen dieses Punktes sich noch mit der Preußischen Staatsregierung ins Benehmen setzen müsse ².

b) Verfahren vor dem Reichsverwaltungsgericht.

Ministerialdirektor v. Kameke erläuterte den Sachverhalt.

Staatssekretär Dr. Popitz wiederholte seinen in der Ministerbesprechung am Vormittage bereits gemachten Vermittlungsvorschlag, das Verfahren vor dem Reichsverwaltungsgericht im Gesetz einheitlich zu regeln, jedoch Ausnahmen für die Fälle festzusetzen, wo in den Ländern ein Parteistreitverfahren bestehe. In diesen Fällen solle sich das Verfahren vor dem Reichsverwaltungsgericht nach dem in dem betreffenden Lande vorgeschriebenen Verfahren richten.

Der Vermittlungsvorschlag des Staatssekretärs Dr. Popitz wurde bei der Abstimmung unter der Voraussetzung *angenommen*, daß nicht das Reichsministerium des Innern bei näherer sachlicher Prüfung noch besondere Bedenken äußern sollte.

c) Übergang der Zuständigkeiten des Staatsgerichtshofs auf das Reichsverwaltungsgericht.

Es bestand Einverständnis darüber, daß auch die Frage der Zuständigkeit für Entscheidungen gemäß Artikel 13 Abs. 2 der Reichsverfassung in die Regelung mit einbezogen werden solle. Den beteiligten Ressorts bleibt vorbehalten zu prüfen, wie die Zuständigkeiten des Reichsgerichts (Privatrecht, Strafrecht, Verfahrensrecht) und des Reichsverwaltungsgerichts (öffentliches Recht) abgegrenzt werden können.

Im übrigen sprach sich das Reichskabinett bei der Abstimmung mit 4 gegen 4 Stimmen dafür aus, daß die Zuständigkeiten des Staatsgerichtshofs am 1. April 1930 auf das Reichsverwaltungsgericht übergehen.

Der *Reichskanzler* stimmte für diesen Beschluß.

Grundsätzlich wurde der Beschluß gefaßt, den Gesetzentwurf, der in neu redigierter Fassung dem Reichskabinett nochmals zur endgültigen Beschlußfassung vorzulegen sei, nach Kräften vorwärts zu treiben ³.

Über Einzelheiten des Entwurfs soll einem weiteren Beschluß des Reichskabinetts gemäß in der Länderbesprechung am 16. und 17. Januar 1928 von seiten des Reichskabinetts nichts gesagt werden.

² Am 14.1.28 schrieb RIM v. Keudell an den RK: „Das Reichskabinett hat durch seine heutige [!] Abstimmung über die Einführung der Generalklausel für die Zuständigkeit des Reichsverwaltungsgerichts sich im Gegensatz zu dem Vorschlag des Unterzeichneten [Keudell] dem Standpunkt des Herrn Staatssekretärs des Reichsfinanzministeriums [Popitz] angeschlossen. Damit ist, wie ich wiederholt auszuführen die Ehre hatte, m. E. die Möglichkeit geschwunden, die Vorlage ohne schwersten Kampf mit den süddeutschen Ländern noch in dieser Session zu verabschieden und derselbe Zustand wie bei dem Steuervereinheitlichungsgesetz hergestellt. Ich ziehe aus diesem Ergebnis für meine Person zunächst die Konsequenz, daß ich mich als aus der Kabinettskommission für die Verwaltungsreform unbeschadet meiner andauernden Gesamtzuständigkeit auf diesem Gebiet als ausgeschieden betrachte.“ (R 43 I/988, Bl. 126).

³ Nach langwierigen und kontroversen Ressortberatungen, in deren Verlauf die Entwurfsfassung mehrfach abgeändert wurde (umfangreiches Material in R 43 I/988 und 989), wurde der „Entwurf eines Gesetzes über das Reichsverwaltungsgericht“ am 26.8.30 dem RR vorgelegt (RR-Drucks. 1930, Nr. 155). Zur Verabschiedung des Gesetzes kam es jedoch nicht. Die Errichtung eines Reichsverwaltungsgerichts erfolgte durch Erlaß des „Führers und Reichskanzlers“ vom 3.4.41 (RGBl. I, S. 201; erste Durchführungs- und ErgänzungsVO vom 29.4.41, RGBl. I, S. 224; zweite Durchführungs- und ErgänzungsVO vom 13.12.41, RGBl. I, S. 767).

2. Stellung der Reichsfinanzräte und Reichsverwaltungsgerichtsräte im Besoldungsgesetz. [...]

3. Vorbereitung von Richtlinien für die Besprechung zwischen Reich und Ländern ⁴.

Es wurde der anliegende Entwurf von Richtlinien besprochen ⁵.

Der *Reichswirtschaftsminister* betonte, daß der Punkt 1 der Richtlinien am besten völlig aus der Diskussion auszuschalten sei. Über diesen Punkt, die Entwicklung des Verhältnisses des Reichs zu den Ländern, könne man unmöglich eine formulierte EntschlieÙung vorbereiten.

Ganz allgemein müsse er bemerken, daß er grundsätzliche Bedenken gegen eine Festlegung des Reichskabinetts auf vorbereitete EntschlieÙungen habe. Die EntschlieÙungen, die doch nur dann wahren Wert hätten, wenn sie von Reich und Ländern gemeinsam im Verlauf oder nach der Besprechung gefaÙt würden, müÙten wesentlich von dem Verlauf der Besprechungen abhängen. Inhalt und Ton der EntschlieÙungen würden hierdurch maßgebend bestimmt. Jetzt seien die vorbereiteten EntschlieÙungen lediglich als Arbeit vom grünen Tisch aus zu bewerten. Als Unterlage werde man die EntschlieÙungen jedoch voraussichtlich verwerten können; deshalb solle man sie auch jetzt mit Ausnahme der Ziffer 1 durchsprechen.

Es wurde diesem Vorschlag gemäß verfahren.

Die Richtlinien erhielten die aus der Anlage ersichtliche abgeänderte Fassung ⁶.

Zu Ziffer 3 der Richtlinien erklärte der *Reichsminister des Innern* daß er grundsätzlicher Gegner der Einrichtung einer Schiedsinstanz sei.

Auf besonderen Vorschlag des *Reichswirtschaftsministers* wurde sodann die Einsetzung einer Kommission beschlossen, die während oder nach der Besprechung mit den Ländern am 16. und 17. Januar gemeinsam mit diesen EntschlieÙungen vereinbaren soll.

⁴ Fortsetzung von P. 1 der Ministerbesprechung vom 12.1.28 (Dok. Nr. 391, P. 1).

⁵ Der anliegende Entwurf – ohne Überschrift, Datum und Verfasserangabe – hat folgenden Wortlaut (bei der Wiedergabe der Punkte 2 bis 5 sind die in der obigen Ministerbesprechung vorgenommenen, verhältnismäßig geringfügigen Änderungen bereits berücksichtigt): „1) Die Reichsregierung bringt der Entwicklung des Verhältnisses des Reichs zu den Ländern ernste Aufmerksamkeit entgegen und ist der Auffassung, daß der gegenwärtige Zustand nicht für alle Zeiten unverändert erhalten bleiben wird. Sie ist aber der Ansicht, daß heute noch nicht der Zeitpunkt gekommen ist, um eine durchgreifende Veränderung im Wege gesetzgeberischer Eingriffe vorzuschlagen. Dabei ist die Reichsregierung der Auffassung, daß Teillösungen unerwünscht wären, da sie einer endgültigen Bereinigung des Gesamtpblems entgegenstehen können. 2) Um die Länder in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben, die in erster Linie auf dem Gebiete der inneren Verwaltung und wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Angelegenheiten liegen, zu erfüllen, und insbesondere leistungsschwachen Ländern über die bestehenden Schwierigkeiten hinwegzuhelfen, erklärt sich die Reichsregierung bereit, außer den bereits in der Reichsverfassung vorgesehenen Verwaltungsaufgaben einzelne Verwaltungsbereiche der Länder auf das Reich zu übernehmen; geeignet hierfür erscheint in erster Linie die Justizverwaltung. In diesem Zusammenhang begrüÙt die Reichsregierung die in Aussicht stehende Errichtung eines Reichsverwaltungsgerichts, die den Ländern die Möglichkeit eröffnet, die Zuständigkeiten ihrer höchsten Verwaltungsgerichte auf diese neue Reichsbehörde zu übertragen. 3) Die Reichsregierung legt den Landesregierungen auf das dringendste nahe, die Bereinigung der Enklaven und Exklaven mit besonderer Beschleunigung zu betreiben und bei diesen Verhandlungen von einer Entschädigung für die Aufgabe der Staatsgewalt abzusehen; die Reichsregierung nimmt in Aussicht, eine Stelle zu errichten, die in enger Fühlungnahme mit den Ländern anregend, vermittelnd und auf Anruf der Beteiligten oder der Reichsregierung als Schiedsinstanz tätig wird. 4) Die Reichsregierung und die Landesregierungen sind sich über die Notwendigkeit beschleunigter Durchführung von Verwaltungsreformen in Reich und Ländern einig. Diese Reformen haben sich insbesondere auf folgende Fragen zu erstrecken: a) zweckentsprechende Zusammenlegung von bisher nebeneinander bestehenden Behörden, b) zweckmäßige und den heutigen Verkehrsverhältnissen angepaÙte Abgrenzung der Bezirke der Lokal- und Mittelbehörden, c) Bildung von Verwaltungsgemeinschaften zwischen den Ländern, soweit dies wegen der geringen GröÙe einzelner Länder oder der Gemengelage der Gebiete zweckmäßig erscheint. 5) Um eine Gleichmäßigkeit in der Durchführung der notwendigen Verwaltungsreformen in den Ländern und eine Übereinstimmung mit den entsprechenden Maßnahmen des Reiches sicherzustellen, fordert die Reichsregierung die Landesregierungen auf, sich damit einverstanden zu erklären, daß a) die Landesregierungen der Reichsregierung (Reichssparkommissar) ihre Verwaltungsreformpläne mitteilen, b) dem Reichssparkommissar Gelegenheit gegeben wird, sich bei den in Betracht kommenden Behörden zu unterrichten, c) dem Reichssparkommissar ermöglicht wird, sich zu den Plänen der Landesregierungen gutachtlich zu äußern; es wird davon ausgegangen, daß die Landesregierungen bereit sind, die Gutachten des Reichssparkommissars den beschließenden Körperschaften vor der Beschlußfassung zuzuleiten.“ (R 43 I/1427, Bl. 141–142).

⁶ Siehe die Punkte 2 bis 5 in der vorigen Anmerkung.

Der Kommission sollen angehören die Reichsminister Dr. von Keudell, Dr. Köhler, Dr. Curtius, Reichssparkommissar Staatsminister a.D. Saemisch, Staatssekretäre Dr. Pünder und Dr. Popitz⁷.

4. Etatsrechtliche Fragen.

Das *Reichskabinett* stimmte der Auffassung des *Staatssekretärs Dr. Popitz* zu, daß in diesen Fragen, insbesondere in der Frage der Einführung eines etatsrechtlichen Vetorechts der Reichregierung, evtl. auch gegenüber den Ländern⁸ größte Vorsicht geboten sei. Es sei am besten, hier erst die Länderreferate⁹ abzuwarten. Eventuell komme die Weiterverfolgung dieser Fragen durch eine besonders einzusetzende Kommission in Betracht.

5. Frage der Reichswasserstraßenverwaltung¹⁰.

Staatssekretär Gutbrod legte den Sachverhalt ausführlich dar.

Nach eingehender Aussprache bestand im *Reichskabinett Übereinstimmung* über folgende taktische Behandlung des Problems in der Länderbesprechung:

Wenn die Frage von den Ländern angeschnitten werde, werde der Reichskanzler erklären, daß die Reichsregierung die Frage als besonders wichtig betrachte und daß sie getrennt von den anderen Fragen behandelt werden müsse.

Sollten die Länder die Frage der Reichswasserstraßenverwaltung nicht erwähnen, dann werde der Reichskanzler zum Schluß der Länderbesprechung die Erklärung abgeben, daß die Reichsregierung sich natürlich die Weiterverfolgung auch der in der Besprechung nicht erwähnten Fragen, insbesondere der Frage der Reichswasserstraßenverwaltung, vorbehalten müsse.

Die Sitzung wurde sodann geschlossen.

⁷ Zum Fortgang siehe Dok. Nr. 394.

⁸ Diese Fragen waren bereits in den Chefbesprechungen vom 20. 12. und 31.12.27 (Dok. Nr. 380 und Nr. 387) bei der Vorbereitung der Länderkonferenz erörtert worden.

⁹ D. h. die Referate, die auf der bevorstehenden Länderkonferenz von Mitgliedern der Länderregierungen erstattet werden sollten; vgl. Dok. Nr. 353, Anm. 14.

¹⁰ Am 9.12.27 hatte RVM Koch dem RK eine „Aufzeichnung über die Durchbildung der Reichswasserstraßenverwaltung“ übermittelt. Darin wurde, wie schon in der Kabinettsvorlage des RVM vom 6.5.27 (Dok. Nr. 279, Anm. 1), die Notwendigkeit der Bildung reichseigener Mittel- und Unterbehörden der Reichswasserstraßenverwaltung eingehend begründet und auf den fort-dauernden Widerstand der Länder, insbesondere Preußens, hingewiesen. Im Begleitschreiben hatte der RVM ausgeführt, daß es auch für die in Aussicht genommene Besprechung mit den Ländern über das Reich-Länder-Verhältnis erforderlich sei, „daß die Reichsregierung auf dem zweifellos ihrer eigenen Verwaltungszuständigkeit unterliegenden Gebiete der Reichswasserstraßenverwaltung zu einem positiven Entschluß über die dringend notwendige Ordnung gelangt“ (R 43 I/2151, Bl. 307–310). Mit Schreiben vom 23.12.27 an den RVM hatte RFM Köhler der Auffassung des RVM zugestimmt, „daß der jetzige Zustand der Verwaltung der Reichswasserstraßen in der mittleren und unteren Instanz durch Länderbehörden und -beamte auf die Dauer nicht beibehalten werden kann“. Auf der bevorstehenden Besprechung mit den Ministerpräsidenten der Länder werde daher die Frage zu erörtern sein, was an die Stelle dieser Verwaltung zu treten habe. Zuvor werde sich die RReg. jedoch darüber schlüssig werden müssen, „ob eine reichseigene Verwaltung einzurichten ist, oder ob die Reichswasserstraßen an die Länder zurückgegeben werden sollen“ (R 43 I/2152, Bl. 14; Antwort des RVM vom 6.1.28, ebd., Bl. 12 f.). Am 4.1.28 hatte der RVM seine „Aufzeichnung über die Durchbildung der Reichswasserstraßenverwaltung“ zusammen mit anderen Gravamina des RVMin. als Material für die bevorstehende Länderkonferenz an den RIM übersandt. Dabei hatte der RVM erneut die Auffassung vertreten, daß die bestehende vorläufige Regelung auf dem Gebiet der Reichswasserstraßenverwaltung „endlich durch eine im Benehmen mit den Ländern zu findende endgültige Ordnung ersetzt“ werden müsse. „Die Länder haben in dieser Frage einer praktischen, einfachen, vom Staatsgerichtshof gut geheißenen Lösung unter preußischer Führung einen absolut negativen Widerstand entgegengesetzt, der die Verwaltungsarbeit des Reichs aufs äußerste erschwert hat und im Interesse der sachlichen Erfüllung der verfassungsmäßigen Aufgaben des Reichs dringend beseitigt werden muß.“ (Abschrift an StSRkei, R 43 I/1874, Bl. 31–44).

Zitierhinweis

Nr. 393 Ministerbesprechung vom 13. Januar 1928, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 1222–1226 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D393>